

0007217-02.2013.8.26.0047

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: DIOGO PORTO VIEIRA BERTOLUCCI

Comarca: Assis

Foro: Foro de Assis

Vara: 2ª Vara Criminal e da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Requerente:

Justiça Pública

Réu:

Matheus Rocha Ferreira Macedo

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DIOGO PORTO VIEIRA BERTOLUCCI

Vistos.

MATHEUS ROCHA FERREIRA MACEDO foi denunciado como incurso no art. 155, § 5º, do Código Penal, sob a acusação de que, no dia 14 de janeiro de 2013, por volta das 18h, nas imediações do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Assis

Foro de Assis

2ª Vara Criminal e da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

R. Dr. Lycio Brandão de Camargo, 50, Assis - SP - cep 19802-300

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0007217-02.2013.8.26.0047 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0007217-02.2013.8.26.0047

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Requerente:

Justiça Pública

Réu:

Matheus Rocha Ferreira Macedo

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DIOGO PORTO VIEIRA BERTOLUCCI

Vistos.

MATHEUS ROCHA FERREIRA MACEDO foi denunciado como incurso no art. 155, § 5º, do Código Penal, sob a acusação de que, no dia 14 de janeiro de 2013, por volta das 18h, nas imediações do Tênis Clube, situado na Rua Luís Carlos da Silveira, nesta

cidade e Comarca de Assis, subtraiu para si, coisa alheia móvel (veículo automotor), pertencente a Reomar dos Reis Uliana e sua esposa Adriany Barreto da Silva Uliana, que transportou para outro Estado.

Processo instruído.

As partes apresentaram alegações finais.

É o breve relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Compulsando os autos, verifica-se que é caso de ocorrência da prescrição.

Com efeito, a decisão que recebeu a denúncia foi baixada em cartório em 03/09/2015 (fls. 124).

A pena para o delito imputado ao acusado nestes autos é de reclusão de 3 (três) a 8 (oito) anos, ocorrendo a prescrição no prazo de 12 anos (art. 109, III, do Código Penal).

Ocorre que o réu era menor de 21 anos ao tempo do crime (fls. 378) e o prazo da prescrição é reduzido de metade, ou seja, para 6 anos (art. 115 do Código Penal).

Entre o recebimento da denúncia (03/09/2015) e o dia de hoje transcorreram mais de 6 (seis) anos, não havendo causa suspensiva ou interruptiva da prescrição.

Portanto, é hipótese de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

Diante do exposto e do que mais dos autos consta, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de MATHEUS ROCHA FERREIRA MACEDO, em virtude da prescrição, com fundamento no art. 107, IV, primeira figura, do Código Penal, quanto aos fatos que lhe são imputados na denúncia.

Transitada em julgado, ao arquivo.

P.R.I.

Assis, 19 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA